

准考證號碼：

姓名：

技術士技能檢定職業安全管理甲級術科測試試題

第一題題目：在工作場所面臨迫在眉睫和嚴重危險的情況下退避的權利在防止工作場所死亡和嚴重傷害方面非常重要。現今許多勞工並不知道如國際勞工組織第 155 號職業安全衛生公約第 13 條「如果勞工已離開其有合理理由認為對其生命或健康構成迫在眉睫的嚴重危險的工作環境，則應根據國家條件和慣例保護其免受不當後果。」規定的這項權利，如果他們選擇將自己從迫在眉睫的嚴重危險中解脫出來，可能會擔心負面後果。此類後果可能包括解僱、減薪或取消其他工作場所福利和權利。重要的是，國家法律應反映這一權利，並明確規定行使這一權利的勞工不會因此受到不利行動。如同我國職業安全衛生法第 18 條「工作場所有立即發生危險之虞時，雇主或工作場所負責人應即令停止作業，並使勞工退避至安全場所。」。此外，在遏止或消除迫在眉睫的嚴重危害之前，雇主不得要求員工返回工作場所。請說明於職業安全衛生法第 18 條所稱有立即發生危險之虞時，指勞工處於何種需採取緊急應變或立即避難之情形？（得僅列舉 5 項，20 分）

第二題題目：請回答下列施工架相關問題：

- (一) 就下列圖 A 至圖 E，依據施工架拆除安全步驟（扶手先行工法），請依序寫出拆除之作業順序（只要依序寫出英文字母即可）。(2 分)
- (二) 就圖 F，簡述該施工架不安全狀況 2 項。(2 分)
- (三) 就圖 G，簡述該施工架不安全狀況 2 項。(2 分)
- (四) 依照營造安全衛生設施標準規定，為維持施工架及施工構臺之穩定，請列舉 7 項應辦理或注意事項。(14 分)

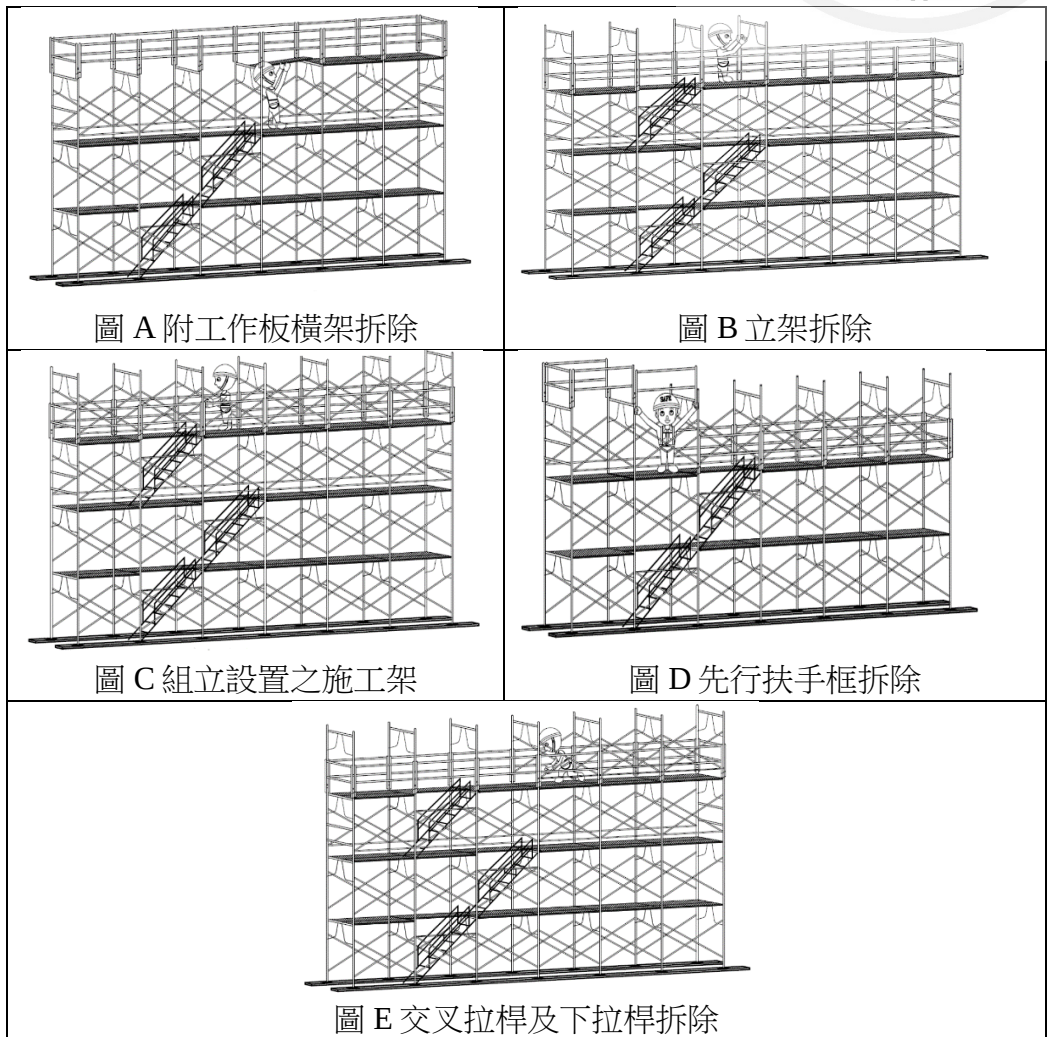




圖 F



圖 G



第三題題目：依職業安全衛生法第 7 條第 1 項規定：「製造者、輸入者、供應者或雇主，對於中央主管機關指定之機械、設備或器具，其構造、性能及防護非符合安全標準者，不得產製運出廠場、輸入、租賃、供應或設置。」，請依據上述條文規定，簡答下列各小題：

(一) 本條明定列管產品之製造者，其產製品受法定安全規格之限制，若 A 廠是國內製造商，B 廠是設廠外國之台商，C 廠是廠址在他國之外商，各廠均為製造本條列管產品者，請問：

1. 各廠中何者受本條所定「製造者責任」強制拘束之法效力？(2 分)
2. 請說明上述認定所採之法理見解。(2 分)

- (二) 某產品前經勞動部依法公告指定屬本條新增列管產品且自公告日生效在案，若 A、B、C、D 各廠均為國內合法立案工廠，現 A 廠因故委託 B 廠 OEM 代工製造該產品，B 廠再發包交 C 廠承攬其鋼料凹槽鉋製加工與供應部分零組件，B 廠另交 D 廠承攬同產品之熱處理與防蝕塗裝工程，產品最終組裝由 B 廠完成履約交貨予 A 廠，並以 A 廠品牌名義上市行銷該產品。請問：
1. 本條所定「製造者」之法定義務，應由何廠負責？(2 分)
 2. 請說明上述認定所採之法理見解。(2 分)
- (三) 本條規範輸入者之法定義務，若某列管產品自國外進口台灣事宜，由 A 公司委託 B 公司代辦輸入。請問何者應負本條所定「輸入者」之責任？(2 分)
- (四) 本條某列管產品，若由 A 向 B 採購並約定依 A 開列之採購規格交貨，B 自行委託在國外設廠之台商 C 代工產製完成，由 B 辦理輸入後交付 A 履約驗收，產品標示以 A 之品牌商標上市。請問：
1. A 是否屬委託輸入者？(2 分)
 2. 何者應負本條所定「輸入者」之法定義務？(2 分)
- (五) 本條所定「…構造、性能及防護非符合安全標準…」，請說明所稱「安全標準」之全名。(2 分)
- (六) 請說明本條所稱「運出廠場」之涵義與實際樣態。(2 分)
- (七) 於本條生效日後，若某廠購置未符安全標準之列管產品，安裝於生產線竣事擬使用，然因經濟不景氣，該產品迄未運轉使用，請問本案有無構成違反雇主不得設置之法定禁止義務？(2 分)

第四題題目：

- (一) 有一事業單位從事玻璃及玻璃製品製造僱用勞工人數 250 人，另其他受工作場所負責人指揮或監督從事勞動之勞工人數 60 人，且兩者之勞工在同期間、工作場所作業，因製程所需設置液氧儲槽（未設加壓蒸發器）、送氣蒸發器（1 座）出口常用壓力每平方公分 10 公斤，且其處理能力達 1000 立方公尺。請回答下列問題：

1. 依職業安全衛生管理辦法規定，該事業單位職業安全衛生管理單位及
管理人員如何設置及其理由何在？(4 分)

2. 依勞動檢查法及其施行細則規定，該工作場所是否屬丙類工作場所？
說明其理由及依據？(4 分)

(二) 依高壓氣體勞工安全規則規定，請回答下列問題：

1. 那些設備應於其四周設置可防止液化氣體漏洩時流竄至他處之防液堤
或其他同等設施？(8 分)

2. 承上，其防液堤內側及堤外 L 公尺範圍內，除規定之設備及儲槽之附
屬設備外，不得設置其他設備。L 值為何？(2 分)但何種氣體儲槽防液
堤外之距離範圍不受 L 公尺規定限制？(2 分)

第五題題目：依機械設備器具安全標準之規定回答下列問題：

(一) 解釋名詞：

1. 快速停止機構(2 分)
2. 緊急停止裝置(2 分)
3. 可動式接觸預防裝置(2 分)

(二) 請列出衝剪機械之安全裝置，並簡要說明應具之機能。(8 分)

(三) 某衝剪機械設置光電式安全裝置，當手指介入光電式安全裝置之感應域
至快速停止機構開始動作之時間為 50 毫秒，快速停止機構開始動作至滑
塊等停止之時間為 80 毫秒，連續遮光幅為 32 毫米，其追加距離請參閱
下表，計算該光電式安全裝置所需之安全距離（以毫米表示）。(6 分)

連續遮光幅（毫米）	追加距離（毫米）
30 以下	0
超過 30，35 以下	200
超過 35，45 以下	300
超過 45，50 以下	400